
REGULAÇÃO · GUIA TÉCNICO

Do PSAV ao SPSAV

O que muda quando a prestação de serviços de ativos virtuais entra no regime do Banco Central

NORMA BASE

Lei 14.478 · Res BCB
519 · 520 · 521

PÚBLICO

CFO, controller e
área técnica

EDIÇÃO

Guia técnico MERC ·
Série Ativos Virtuais
nº 1

DATA

Agosto de 2026

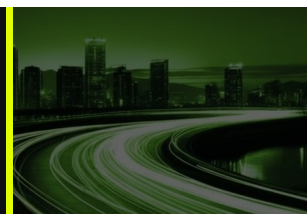
01

O novo regime

- 01 Como usar este guia
- 02 Por que o CFO deveria se importar
- 03 O perímetro normativo
- 04 PSAV, VASP e SPSAV, as definições que se confundem

SEÇÃO 01

Como usar este guia



A prestação de serviços de ativos virtuais no Brasil deixou de ser atividade livre. Passou a ser atividade autorizada e supervisionada pelo Banco Central. Este guia traduz essa virada para quem decide: o que já vale, o que ainda é proposta de trabalho, e o que precisa estar pronto antes do protocolo do pedido de autorização.

O texto foi escrito para ser lido por quem tem prazo. Cada seção entrega algo aplicável na mesma leitura: uma definição que evita erro de enquadramento, uma data que organiza o cronograma, um controle que o auditor vai pedir, um item de checklist que fecha uma lacuna.

COMO LER

- Se você é CFO ou controller e quer a decisão em uma página, leia as seções 02, 07 e 08. Prazo, capital e a conta que fecha o cronograma estão ali.
- Se você é da área técnica e vai preparar a documentação, comece na seção 05 e siga até a 13. É a espinha do que a norma exige e do que a auditoria testa.
- Se você precisa de linguagem para levar ao comitê, use as caixas escuras e os destaques numéricos. Estão calibrados para decisão, não para contexto.

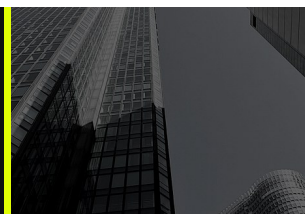
O guia separa em todo momento duas categorias. O que já vale é a norma publicada e vigente, com data. O que é proposta é o trabalho que a MERC recomenda para chegar à data de protocolo com a casa em ordem. Onde a exigência existe mas o número do item normativo não está confirmado na nossa base, o guia descreve a exigência sem citar o número. Nenhum artigo, resolução ou valor é inventado.

LIMITE DESTE MATERIAL

Este é material técnico de caráter informativo, elaborado com base na normatização vigente na data de publicação. Não constitui opinião de auditoria, parecer legal ou recomendação de investimento. A aplicação das normas citadas depende dos fatos, das circunstâncias e dos julgamentos específicos de cada entidade.

SEÇÃO 02

Por que o CFO deveria se importar



Porque a régua subiu de uma vez e o relógio já está correndo. A imprensa especializada apelidou o novo regime de nível banco, e a comparação é justa: autorização prévia, capital mínimo, governança formal, controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança cibernética, segregação patrimonial e auditoria independente com divulgação pública. Nenhum desses itens se monta em semanas.

270	81	2 meses e 20
DIAS DA JANELA DE PROTOCOLO	DIAS DE 10/08/2026 AO PRAZO FINAL	dias
		RESTANTES EM 10/08/2026

A leitura de mercado é direta. Em agosto de 2026 a janela de protocolo já está aberta e o prazo final está a poucos meses. A adequação, a auditoria e a asseguarção precisam começar antes do protocolo, não depois. Instituições que se organizarem cedo chegam à data com vantagem. As que deixarem para a véspera tendem a encontrar problemas de segregação, de conciliação carteira a carteira e de evidência que não se resolvem em poucas semanas.

A CONTA QUE INTERESSA AO CFO

O gargalo não é apenas jurídico. É contábil e de asseguarção. Prova de reservas auditada e divulgada, segregação demonstrável, demonstrações financeiras auditadas e controles de custódia testados são entregáveis técnicos que exigem preparação antecipada. A auditoria independente deixou de ser opcional e reputacional. Passou a ser requisito com divulgação pública, o que eleva a régua de qualidade e de tempestividade.

O que muda no dia a dia da área financeira. O capital mínimo entra como restrição de estrutura de capital, não como despesa de projeto. A governança formal cria diretores responsáveis com áreas nomeadas. A segregação patrimonial muda a arquitetura de contas e de carteiras. E a divulgação pública do relatório de prova de reservas coloca o nome da instituição em um documento que o mercado vai ler.

TRÊS PERGUNTAS PARA LEVAR À MESA

- Nós exercemos alguma das atividades reguladas para terceiros. Sim ou não. Se sim, estamos no perímetro.
- Temos capital, governança e segregação no padrão exigido hoje, ou precisamos construir. Onde está a maior distância.
- Quem prepara a prova de reservas, a conciliação carteira a carteira e as demonstrações financeiras auditadas. Já começamos.

SEÇÃO 03

O perímetro normativo



O regime se apoia em um marco legal e em um conjunto de resoluções do Banco Central publicadas em 2025. A tabela abaixo é a base de citação deste guia. Todo número e toda referência normativa dos materiais MERC derivam dela.

NORMA	PAPEL	PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
Lei 14.478/2022	Marco legal dos ativos virtuais. Define ativo virtual e prestadora de serviços de ativos virtuais e atribui ao Poder Executivo a designação do órgão regulador	2022	vigente
Resolução BCB 519/2025	Procedimento de autorização para prestação de serviços de ativos virtuais	10/11/2025	02/02/2026
Resolução BCB 520/2025	Constituição, funcionamento e supervisão das prestadoras. Modalidades, governança, segregação, controles, custódia	10/11/2025	02/02/2026
Resolução BCB 521/2025	Submete determinadas operações com ativos virtuais ao tratamento do mercado de câmbio	10/11/2025	02/02/2026
Resolução Conjunta 14/2025 e Resolução BCB 517/2025	Parâmetros de capital e enquadramento prudencial aplicáveis	03/11/2025	conforme norma

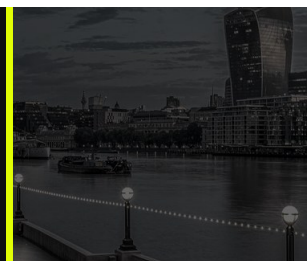
Como ler a divisão de trabalho entre as três resoluções principais. A 519 cuida do procedimento de autorização, ou seja, como se pede a licença. A 520 cuida da vida da instituição autorizada: modalidades, governança, segregação, controles e custódia. A 521 cuida do câmbio, submetendo determinadas operações ao arcabouço cambial. Os parâmetros de capital vêm da Resolução Conjunta 14 e da Resolução BCB 517, ambas de 03/11/2025.

PRECISÃO DE CITAÇÃO

Onde este guia afirma uma exigência sem citar o número do artigo ou do item, é porque a exigência é conhecida mas o número do dispositivo não está confirmado na base de fatos MERC. O guia prefere descrever a obrigação a arriscar um número. Campo vazio é melhor que dado disfarçado.

SEÇÃO 04

PSAV, VASP e SPSAV, as definições que se confundem



Três siglas circulam no mesmo assunto e são usadas como se fossem sinônimas. Não são. Separá-las evita erro de enquadramento e erro de comunicação com o regulador.

- PSAV. Prestadora de serviços de ativos virtuais, o termo da Lei 14.478. Descreve a atividade e a categoria. Quando o texto fala de PSAV, fala do que se faz.
- VASP. Virtual asset service provider, o equivalente em inglês usado pelo GAFI. Aparece nas recomendações internacionais e no vocabulário de prevenção à lavagem de dinheiro.
- SPSAV. Sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais, a pessoa jurídica autorizada e supervisionada sob a Resolução 520. Descreve a instituição já dentro do regime.

A REGRA DE USO EM UMA LINHA

PSAV descreve a atividade e a categoria. SPSAV descreve a instituição já dentro do regime. VASP é o termo internacional. A travessia deste guia é exatamente a passagem de PSAV, a atividade, para SPSAV, a instituição autorizada.

O título do guia resume o percurso. Do PSAV ao SPSAV é a jornada de uma prestadora que hoje exerce a atividade e precisa se tornar uma sociedade autorizada, com capital, governança, segregação e auditoria no padrão da Resolução 520. Tudo o que vem a seguir organiza essa passagem.

02

O que a norma exige

- 05 As três modalidades
- 06 Quem precisa de autorização, árvore de decisão
- 07 Linha do tempo e prazos
- 08 Capital mínimo, a faixa e o que a determina
- 09 Governança mínima
- 10 Segregação e prova de reservas em visão geral

SEÇÃO 05

As três modalidades



A Resolução 520 organiza a prestação em três modalidades, com supervisão proporcional ao risco de cada conjunto de atividades. O enquadramento nas modalidades é a primeira decisão técnica, porque dela decorrem o capital exigido e a densidade dos controles.

MODALIDADE	O QUE CARACTERIZA
Intermediação	Intermediar a negociação e a distribuição de ativos virtuais entre clientes
Custódia	Guardar e administrar ativos virtuais de terceiros, ou as chaves que dão acesso a esses ativos
Corretagem	Negociar ativos virtuais por conta e ordem de clientes

Uma mesma instituição pode acumular modalidades. Quanto mais atividades, maior a exigência de capital e mais densa a estrutura de controles. O acúmulo não é apenas somatório de licenças: é somatório de riscos, de superfícies de controle e de trabalho de asseguuração.

ONDE MORA O RISCO

A custódia concentra o núcleo do interesse de auditoria. Guardar ativos de terceiros ou as chaves que dão acesso a eles cria a obrigação de demonstrar, de forma verificável, que os ativos existem e correspondem às obrigações com clientes. É a modalidade que puxa a prova de reservas, a segregação de carteiras e a maior parte do trabalho de asseguuração recorrente.

TESTE RÁPIDO DE MODALIDADE

- Você aproxima comprador e vendedor e distribui ativos entre clientes. Intermediação.
- Você guarda ativos de clientes, ou as chaves privadas desses ativos. Custódia.
- Você compra e vende por conta e ordem do cliente. Corretagem.
- Você faz mais de um dos itens acima. Acúmulo de modalidades, com capital e controles pela combinação, não pela atividade isolada.

SEÇÃO 06

Quem precisa de autorização, árvore de decisão

A pergunta que enquadra é simples: a atividade é exercida para terceiros. Ativos virtuais próprios, mantidos para uso ou investimento da própria entidade, não colocam a entidade na condição de prestadora. Prestar serviço de ativo virtual a clientes, sim.

A árvore de decisão abaixo é uma leitura de trabalho, não substitui a análise do caso concreto. Percorra as perguntas na ordem.

PASSO	PERGUNTA	SE SIM	SE NÃO
1	A entidade intermedia, custodia ou faz corretagem de ativos virtuais para terceiros	Siga ao passo 2	Fora do perímetro de prestadora. Reavalie se a atividade muda
2	A atividade é habitual e profissional, oferecida ao mercado	Siga ao passo 3	Avaliar caso a caso a natureza da operação
3	A entidade já está em atividade na vigência da norma	Protocolo do pedido dentro da janela, até o prazo final	Autorização prévia antes de iniciar a atividade
4	Quais modalidades são exercidas, isoladas ou acumuladas	Define capital e controles pela combinação	Reenquadrar antes de protocolar

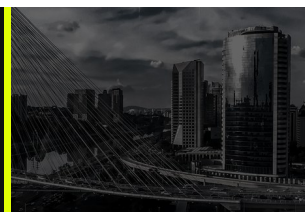
O QUE A ÁRVORE NÃO DECIDE

A árvore enquadra a atividade. Ela não define o valor exato de capital, que sai do enquadramento das atividades no arcabouço prudencial, nem confirma o número de cada dispositivo aplicável. Esses pontos dependem de análise dedicada e da base normativa completa.

O ponto de maior sensibilidade contábil aparece aqui. A definição de quem controla o ativo custodiado, para fins de reconhecimento, é o julgamento mais delicado das demonstrações de uma prestadora. Ativos de clientes sob custódia, quando a prestadora não detém o controle no sentido contábil, não são ativo da prestadora e ficam fora do balanço. Voltamos a esse ponto na seção 10 e no exemplo numérico.

SEÇÃO 07

Linha do tempo e prazos



O cronograma é o eixo da decisão. Três datas organizam tudo. A publicação das resoluções, a entrada em vigor e o prazo final e improrrogável para as prestadoras em atividade protocolarem o pedido de autorização.

MARCO	DATA
Publicação das Resoluções 519, 520 e 521	10/11/2025
Entrada em vigor das três resoluções	02/02/2026
Prazo final e improrrogável para protocolo pelas prestadoras em atividade	30/10/2026
Janela de protocolo	270 dias a partir da vigência

A janela de protocolo é de 270 dias contados da vigência. A conta fecha: de 02/02/2026 a 30/10/2026 são exatamente 270 dias. Esse é o primeiro número calculado deste guia e ele amarra o exemplo trabalhado da seção 14.

189	81	30/10/2026
DIAS DECORRIDOS DE 02/02 A 10/08/2026	DIAS RESTANTES ATÉ 30/10/2026	PRAZO FINAL IMPRORROGÁVEL

LEITURA DE PRAZO

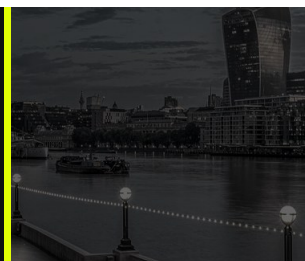
Em 10 de agosto de 2026 já se passaram 189 dos 270 dias da janela. Restam 81 dias, ou 2 meses e 20 dias, até o prazo final. O tempo que sobra é menor que o tempo já gasto. Quem ainda não começou a adequação está construindo casa e provando reservas dentro do trecho mais curto do calendário.

SEQUÊNCIA QUE FUNCIONA

1. Enquadrar a atividade e as modalidades. Define capital e controles.
2. Fechar a estrutura societária e de capital exigida.
3. Montar governança, diretores responsáveis e políticas.
4. Implantar segregação de contas e de carteiras e a rotina de prova de reservas.
5. Auditar demonstrações financeiras e assegurar a prova de reservas.
6. Protocolar o pedido dentro da janela, antes do prazo final.

SEÇÃO 08

Capital mínimo, a faixa e o que a determina



O capital mínimo é a restrição que mais mexe com a estrutura de capital da prestadora, e é onde mais se erra por excesso de precisão. O valor exigido depende do conjunto de atividades exercidas. Ele não é único para o mercado.

R\$10.800.000,00

PISO DA FAIXA DIVULGADA

R\$37.200.000,00

TETO DA FAIXA DIVULGADA

por combinação

COMO SE DETERMINA O VALOR

A faixa divulgada vai de R\$10.800.000,00 a R\$37.200.000,00, conforme os parâmetros da Resolução Conjunta 14 e da Resolução BCB 517, ambas de 03/11/2025. O número exato de cada instituição sai do enquadramento das atividades no arcabouço prudencial. Neste guia, a faixa é citada como faixa. O valor pontual de cada instituição fica como campo a apurar caso a caso.

NÃO INVENTE O VALOR PONTUAL

A tentação natural do CFO é pedir o número exato para uma modalidade específica. Esse número não existe fora do enquadramento prudencial da instituição. Qualquer valor pontual apresentado como regra geral, entre o piso e o teto da faixa, é dado disfarçado. O que se sabe hoje é a faixa e a lógica de que mais modalidades acumuladas puxam o valor para cima.

O quadro abaixo é qualitativo. Ele posiciona combinações de modalidades dentro da faixa, sem atribuir valor pontual a nenhuma delas. A leitura é de posição relativa: a menor exigência tende à faixa inferior para uma modalidade simples, e a maior exigência tende à faixa superior conforme as modalidades se acumulam.

COMBINAÇÃO DE MODALIDADES	POSIÇÃO RELATIVA NA FAIXA	LEITURA
Uma modalidade simples	Próxima do piso, referência R\$10.800.000,00	Menor superfície de risco e de controles

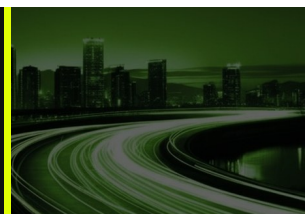
COMBINAÇÃO DE MODALIDADES	POSIÇÃO RELATIVA NA FAIXA	LEITURA
Duas modalidades acumuladas	Posição intermediária na faixa	Risco e controles somam entre as atividades
Três modalidades acumuladas	Próxima do teto, referência R\$37.200.000,00	Maior superfície de risco, capital e controles
Combinação que inclua custódia	Puxa para cima dentro da faixa	Guarda de ativos de terceiros adensa a exigência

COMO USAR O QUADRO

O quadro serve para conversa de estrutura de capital, não para provisionar um valor exato. Use o piso da faixa como planejamento de mínimo absoluto para uma modalidade simples, e o teto como teto de planejamento para o acúmulo das três. O valor de fato exigido para a sua instituição depende do enquadramento prudencial e precisa ser apurado caso a caso.

SEÇÃO 09

Governança mínima



A governança deixa de ser boa prática e passa a ser condição de autorização. A norma exige constituição formal, política de governança e diretores responsáveis por áreas nomeadas. A lista a seguir descreve as exigências conhecidas. Onde o número do dispositivo não está confirmado, a exigência é descrita sem o número.

- Constituição como sociedade limitada ou anônima, com objeto social principal voltado às atividades reguladas.
- Política de governança formal e estrutura mínima de administração.
- Diretores responsáveis, com áreas de responsabilidade que incluem negócios, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, controles internos, gestão de riscos e segurança cibernética.
- Requisitos de idoneidade e capacidade técnica para administradores e controladores, verificados no processo de autorização.

MATRIZ DE DIRETORES RESPONSÁVEIS

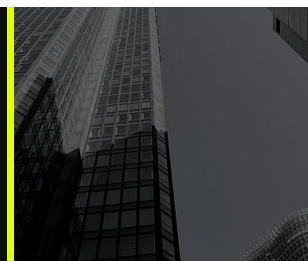
- Negócios. Responde pela atividade fim e pela relação com clientes.
- Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Responde pela política, pelo monitoramento e pela comunicação de operações suspeitas.
- Controles internos. Responde pelo ambiente de controle e pela trilha de evidência.
- Gestão de riscos. Responde pela identificação, mensuração e resposta aos riscos.
- Segurança cibernética. Responde pela proteção de sistemas, chaves e dados.

IDONEIDADE SE COMPROVA, NÃO SE DECLARA

Idoneidade e capacidade técnica de administradores e controladores são verificadas no processo de autorização. Isso significa reunir documentação de suporte com antecedência. Deixar a comprovação para a véspera do protocolo é um dos atrasos mais comuns e mais evitáveis.

SEÇÃO 10

Segregação e prova de reservas em visão geral



Este é o núcleo do interesse de auditoria e asseguração, e o ponto onde uma prestadora despreparada mais sofre na reta final. A norma exige que o patrimônio do cliente esteja separado do patrimônio da instituição, de forma demonstrável.

- Recursos financeiros de clientes ficam em contas individualizadas e segregadas dos recursos próprios da instituição.
- Ativos virtuais de clientes ficam em carteiras distintas das carteiras próprias.
- A instituição mantém prova de reservas, a demonstração de que os ativos custodiados existem e correspondem às obrigações com clientes.
- A prova de reservas é submetida a auditoria independente em periodicidade bienal, e o relatório correspondente é divulgado publicamente.

DOIS TRABALHOS, NÃO UM

Além da auditoria das demonstrações financeiras, a SPSAV precisa de um trabalho recorrente de asseguração sobre a prova de reservas e sobre os controles de custódia e segregação. São dois trabalhos de natureza distinta, com normas distintas. Tratar os dois como um só é subestimar o esforço e o prazo.

Sobre custódia de terceiros e custodiante estrangeiro. A contratação de custodiante estrangeiro é admitida sob condições: autorização e supervisão no país de origem, representante no Brasil, garantias acionáveis, segregação formal dos ativos de clientes brasileiros e acesso a registros. A responsabilidade pela guarda e pela segregação permanece com a prestadora autorizada no Brasil, mesmo quando a custódia técnica é delegada.

O QUE A SEGREGAÇÃO EXIGE NA PRÁTICA

- Contas de clientes individualizadas e conciliadas, separadas das contas próprias.
- Carteiras de clientes distintas das carteiras da instituição, com controle de chaves.
- Rotina periódica de prova de reservas que amarre ativos custodiados a obrigações com clientes.
- Trilha de evidência que sustente a divulgação pública do relatório.

03

Consequências e preparação

- 11 Câmbio em visão geral
- 12 Prevenção à lavagem em visão geral
- 13 O que o auditor vai pedir
- 14 Erros frequentes
- 15 Checklist de enquadramento
- 16 Perguntas frequentes
- 17 Glossário e base normativa

SEÇÃO 11

Câmbio em visão geral



A Resolução 521 submete determinadas operações com ativos virtuais ao tratamento do mercado de câmbio. É uma frente que parte do mercado ainda não tinha no radar e que cria obrigações novas de registro e reporte.

Operações que funcionem como entrada ou saída de valor entre o país e o exterior, inclusive por meio de ativos referenciados em moeda estrangeira, passam a observar o arcabouço cambial. Isso cria obrigações de registro, de identificação de partes e de reporte que antes não existiam para parte do mercado.

O QUE MUDA NA OPERAÇÃO

- Operação que move valor entre Brasil e exterior entra na lógica cambial, mesmo quando o veículo é um ativo virtual referenciado em moeda estrangeira.
- Nascem obrigações de registro e de identificação das partes.
- Nasce a obrigação de reporte, com trilha que o supervisor pode acessar.

FRONTEIRA A MAPEAR CEDO

Definir quais operações da prestadora funcionam como entrada ou saída de valor entre o país e o exterior é um exercício de mapeamento que precisa ser feito antes do protocolo. Operações mal classificadas viram pendência de reporte e ruído com o supervisor.

SEÇÃO 12

Prevenção à lavagem em visão geral



A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo é estrutura obrigatória, proporcional ao risco. Não é um manual guardado na gaveta. É governança dedicada, com diretor responsável e rotina que produz evidência.

O padrão exige políticas e procedimentos proporcionais ao risco, com estrutura de governança dedicada, diretor responsável, abordagem baseada em risco, conheça seu cliente, monitoramento de operações e comunicação de operações suspeitas. O padrão dialoga com as recomendações do GAFI para prestadores de serviços de ativos virtuais.

OS PILARES DE PLD/FT

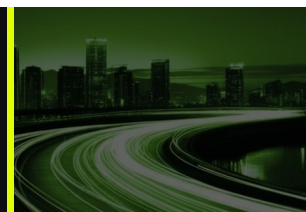
- Abordagem baseada em risco. O esforço acompanha o risco de cada cliente e operação.
- Conheça seu cliente. Identificação e qualificação de quem opera.
- Monitoramento. Acompanhamento das operações ao longo do relacionamento.
- Comunicação de operações suspeitas. O reporte quando o indício aparece.
- Regra de viagem. Transmissão de informações de originador e beneficiário nas transferências, conforme as recomendações do GAFI.

A REGRA DE VIAGEM NÃO É OPCIONAL

A regra de viagem exige que informações de originador e beneficiário viajem junto com a transferência. Para a prestadora, isso significa capacidade técnica de capturar, transmitir e receber esses dados. É um requisito de sistema, não apenas de política, e entra na conversa de segurança cibernética e de arquitetura.

SEÇÃO 13

O que o auditor vai pedir



Esta seção antecipa a lista. Se a instituição montar esta documentação antes, o trabalho de auditoria e de asseguração corre; se deixar para depois, o prazo aperta. Separamos o que sustenta a auditoria das demonstrações financeiras do que sustenta a asseguração da prova de reservas.

PARA A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- Política contábil de reconhecimento e mensuração dos ativos virtuais próprios, com julgamento documentado.
- Enquadramento dos ativos próprios entre intangível, na linha do CPC 04, e estoque, na linha do CPC 16, conforme a intenção de uso.
- Avaliação de recuperabilidade quando houver indício, na linha do CPC 01, para ativos de vida útil indefinida.
- Definição documentada de quem controla o ativo custodiado, para separar o que é ativo da prestadora do que fica fora do balanço.
- Registro da obrigação de guarda dos ativos de clientes e a divulgação correspondente.

PARA A ASSEGURAÇÃO DA PROVA DE RESERVAS

- Conciliação carteira a carteira entre ativos custodiados e obrigações com clientes.
- Controle de chaves e evidência de titularidade das carteiras de clientes.
- Segregação demonstrável entre contas e carteiras próprias e de clientes.
- Trilha de evidência que sustenta a divulgação pública do relatório, na periodicidade bienal.
- Quando houver custodiante estrangeiro, a documentação das condições: autorização no país de origem, representante no Brasil, garantias acionáveis, segregação e acesso a registros.

O PONTO DE JULGAMENTO

A definição de quem controla o ativo custodiado, para fins de reconhecimento, é onde a auditoria concentra atenção. Ativos de clientes que a prestadora não controla no sentido contábil não são ativo dela. Esse julgamento precisa estar documentado antes, não improvisado durante o trabalho.

SEÇÃO 14

Erros frequentes

Os erros abaixo se repetem em prestadoras que subestimam a travessia. A tabela liga cada erro à consequência e à correção. É a seção para revisar em voz alta com a equipe.

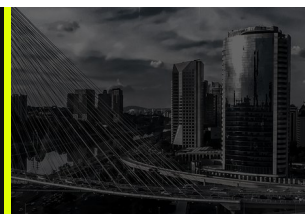
ERRO	CONSEQUÊNCIA	CORREÇÃO
Tratar a atividade como livre até o prazo final	Chega ao protocolo sem capital, governança e segregação prontos	Enquadrar agora e iniciar a adequação dentro da janela de 270 dias
Atribuir um valor pontual de capital dentro da faixa	Planejamento de estrutura de capital errado, para mais ou para menos	Usar a faixa de R\$10.800.000,00 a R\$37.200.000,00 e apurar o valor pelo enquadramento prudencial
Confundir PSAV, VASP e SPSAV	Erro de enquadramento e de comunicação com o regulador	Usar PSAV para a atividade, SPSAV para a instituição autorizada, VASP no contexto internacional
Não separar contas e carteiras de clientes	Segregação não demonstrável e prova de reservas que não fecha	Individualizar contas, distinguir carteiras e conciliar carteira a carteira
Deixar a definição de controle do ativo custodiado sem documentar	Reconhecimento contábil frágil e ressalva potencial	Documentar o julgamento de controle antes do fechamento e da auditoria
Tratar auditoria e asseguuração como um só trabalho	Subestima esforço, norma e prazo	Planejar dois trabalhos distintos, com normas distintas
Ignorar a fronteira cambial da Resolução 521	Operações mal classificadas viram pendência de reporte	Mapear as operações de entrada e saída de valor e organizar registro e reporte
Tratar PLD/FT como manual de gaveta	Estrutura sem evidência e sem capacidade da regra de viagem	Montar governança dedicada, monitoramento e capacidade técnica de transmissão de dados
Deixar idoneidade e capacidade técnica para a véspera	Atraso no processo de autorização	Reunir a documentação de administradores e controladores com antecedência
Começar a prova de reservas perto do prazo	Conciliação e evidência que não se resolvem em semanas	Implantar a rotina de prova de reservas cedo e testá-la antes do protocolo

O EXEMPLO QUE FECHA A CONTA

Considere uma prestadora que só decide agir na data de referência deste guia, 10 de agosto de 2026. A janela total é de 270 dias, de 02/02/2026 a 30/10/2026. Já se passaram 189 dias. Restam 81 dias, ou 2 meses e 20 dias. Nesse intervalo ela precisa fechar capital, montar governança, implantar segregação, rodar a primeira prova de reservas, auditar demonstrações e protocolar. Os números são a razão pela qual a preparação começa antes, não depois. Todos foram calculados e conferidos: 189 mais 81 igual a 270.

SEÇÃO 15

Checklist de enquadramento



Use este checklist como primeira passagem. Ele não substitui a análise do caso concreto, mas expõe onde estão as maiores distâncias até o padrão exigido.

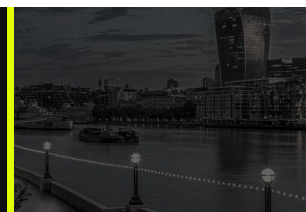
- ☐ Confirmamos que exercemos intermediação, custódia ou corretagem de ativos virtuais para terceiros
- ☐ Mapeamos quais das três modalidades exercemos, isoladas ou acumuladas
- ☐ Entendemos que o capital sai da faixa de R\$10.800.000,00 a R\$37.200.000,00 conforme o enquadramento das atividades
- ☐ Planejamos a estrutura de capital com o piso e o teto da faixa como referências, sem fixar um valor pontual sem apuração
- ☐ Estamos constituídos como sociedade limitada ou anônima com objeto social voltado às atividades reguladas
- ☐ Temos política de governança formal e estrutura mínima de administração
- ☐ Nomeamos os diretores responsáveis pelas áreas exigidas, incluindo PLD/FT, controles, riscos e segurança cibernética
- ☐ Reunimos a documentação de idoneidade e capacidade técnica de administradores e controladores
- ☐ Individualizamos as contas de clientes e as separamos das contas próprias
- ☐ Distinguimos as carteiras de clientes das carteiras próprias e controlamos as chaves
- ☐ Implantamos a rotina de prova de reservas e a testamos antes do protocolo
- ☐ Documentamos o julgamento de quem controla o ativo custodiado, para fins de reconhecimento contábil
- ☐ Mapeamos as operações que entram na fronteira cambial da Resolução 521
- ☐ Estruturamos PLD/FT com governança dedicada, monitoramento e capacidade da regra de viagem
- ☐ Planejamos os dois trabalhos, auditoria das demonstrações e assecuração da prova de reservas, como frentes distintas
- ☐ Marcamos o protocolo do pedido para antes do prazo final de 30/10/2026

COMO PONTUAR

Cada item não marcado é uma frente de trabalho aberta. Se sobrar mais de um item não marcado nas linhas de segregação, prova de reservas e capital, o cronograma até 30/10/2026 precisa de atenção imediata. São as frentes que menos toleram atraso.

SEÇÃO 16

Perguntas frequentes



As perguntas abaixo são as que mais aparecem na primeira conversa com CFOs e controllers. As respostas ficam no que já vale, e sinalizam quando o ponto depende de apuração.

Precisamos de autorização mesmo se só operamos com ativos virtuais próprios. Prestar serviço a terceiros é o que coloca a entidade no perímetro. Ativos próprios, mantidos para uso ou investimento da própria entidade, não fazem dela uma prestadora. Se a atividade envolve intermediar, custodiar ou fazer corretagem para clientes, sim, é preciso autorização.

Qual é o valor exato de capital para a nossa combinação de modalidades. Esse valor sai do enquadramento das atividades no arcabouço prudencial e precisa ser apurado caso a caso. O que se afirma com segurança é a faixa, de R\$10.800.000,00 a R\$37.200.000,00, e a lógica de que mais modalidades acumuladas puxam a exigência para cima.

Já estamos em atividade. Podemos continuar operando durante a adequação. As prestadoras em atividade têm uma janela para protocolar o pedido de autorização, com prazo final e improrrogável em 30/10/2026. O protocolo dentro da janela é o caminho previsto para quem já opera. As condições de operação durante o processo dependem da análise do caso e da base normativa completa.

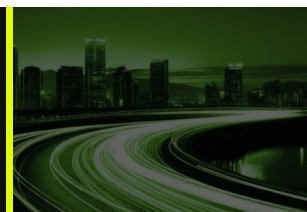
A prova de reservas é a mesma coisa que a auditoria das demonstrações financeiras. Não. São dois trabalhos de natureza distinta, com normas distintas. A auditoria das demonstrações trata do balanço da prestadora. A asseguuração da prova de reservas trata da demonstração de que os ativos custodiados existem e correspondem às obrigações com clientes, com relatório divulgado publicamente em periodicidade bienal.

Podemos usar um custodiante estrangeiro. Sim, sob condições: autorização e supervisão no país de origem, representante no Brasil, garantias acionáveis, segregação formal dos ativos de clientes brasileiros e acesso a registros. A responsabilidade pela guarda e pela segregação permanece com a prestadora autorizada no Brasil.

Existe norma contábil brasileira específica para ativos virtuais. Não há norma contábil brasileira específica. O tratamento se constrói a partir das normas vigentes, com julgamento documentado. Ativos próprios tendem a intangível, na linha do CPC 04, ou a estoque, na linha do CPC 16, conforme a intenção de uso.

SEÇÃO 17

Glossário e base normativa



Glossário de trabalho.

- Ativo virtual. Representação digital de valor, na definição da Lei 14.478.
- PSAV. Prestadora de serviços de ativos virtuais. A atividade e a categoria.
- VASP. Virtual asset service provider. O termo internacional do GAFI.
- SPSAV. Sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais. A instituição autorizada sob a Resolução 520.
- Modalidades. Intermediação, custódia e corretagem, na organização da Resolução 520.
- Prova de reservas. Demonstração de que os ativos custodiados existem e correspondem às obrigações com clientes, com auditoria bienal e divulgação pública.
- Segregação patrimonial. Separação entre patrimônio de clientes e patrimônio próprio, em contas e em carteiras.
- Regra de viagem. Transmissão de informações de originador e beneficiário nas transferências, conforme recomendações do GAFI.
- Custodiante estrangeiro. Terceiro no exterior que executa a custódia técnica, admitido sob condições, sem transferir a responsabilidade da prestadora no Brasil.

Base normativa citada neste guia.

NORMA	PAPEL	DATA
Lei 14.478/2022	Marco legal dos ativos virtuais	2022
Resolução BCB 519/2025	Procedimento de autorização	Publicação 10/11/2025, vigência 02/02/2026
Resolução BCB 520/2025	Constituição, funcionamento e supervisão	Publicação 10/11/2025, vigência 02/02/2026
Resolução BCB 521/2025	Tratamento de câmbio	Publicação 10/11/2025, vigência 02/02/2026
Resolução Conjunta 14/2025 e Resolução BCB 517/2025	Parâmetros de capital e enquadramento prudencial	03/11/2025

NOTA DE CITAÇÃO

Onde uma exigência aparece sem o número do artigo ou do item, é porque a exigência é conhecida e o número do dispositivo não está confirmado na base de fatos MERC. Nenhum artigo, resolução ou valor foi inventado. A faixa de capital é citada como faixa, de R\$10.800.000,00 a R\$37.200.000,00, sem valor pontual por combinação.

CONTEÚDO RELACIONADO

Este é o guia número 1 da Série Ativos Virtuais da MERC. Os próximos aprofundam a autorização e o período de adequação, as demonstrações financeiras da prestadora, a asseguração e a prova de reservas, e a custódia com PLD e câmbio. Leia a série em www.mercgroup.com.br/insights. Se o tema toca o seu fechamento, o seu comitê ou a sua próxima transação, comece por uma conversa técnica com a MERC.

A MERC atua no diagnóstico de prontidão para autorização e para os trabalhos de auditoria e asseguração, na auditoria das demonstrações financeiras da prestadora, na asseguração da prova de reservas e dos controles de custódia e segregação, na parametrização contábil e na trilha de evidência que sustenta a divulgação, e no suporte regulatório e tributário da travessia para o novo regime. Auditoria independente, asseguração, consultoria contábil e regulatória, tributário e transações para o mercado financeiro.

Fale com a MERC

Auditoria independente, asseguração, consultoria contábil e regulatória, tributário e transações para o mercado financeiro e para companhias em crescimento. Se o tema deste guia toca o seu fechamento, o seu comitê ou a sua próxima transação, comece por uma conversa técnica.

SITE

www.mercgroup.com.br

FALE CONOSCO

www.mercgroup.com.br/contato

E-MAIL

contato@mercgroup.com.br

TELEFONE

+55 11 98196 1447

ENDEREÇO

Av. Adolfo Pinheiro, 1001, Alto da Boa Vista, São Paulo SP

CONTEÚDO

www.mercgroup.com.br/insights

THINK GROWTH. THINK MERC.